

0002126-75.2022.8.26.0576

Classe: Reabilitação

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/02/2022

... - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente e Ministério Público:

João Paulo Dutra dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

Primeiramente, observo que a petição inicial foi distribuída equivocadamente em ambiente digital quando, na realidade, deveria ter sido protocolada fisicamente posto que o ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

3ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Físico nº:

0002126-75.2022.8.26.0576

Classe - Assunto:

Reabilitação - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Requerente e Ministério Público:

João Paulo Dutra dos Santos e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Marchiori Bueno Cocenzo

Vistos.

Primeiramente, observo que a petição inicial foi distribuída equivocadamente em ambiente digital quando, na realidade, deveria ter sido protocolada fisicamente posto que o processo da condenação assim tramitou, ensejando a materialização dos autos nº 1055868-32.2021.8.26.0576 e posterior cadastramento da petição conforme orientação da SPI (fls. 57), gerando o presente incidente.

Assim, encaminhe-se cópia da presente sentença ao Cartório do Distribuidor para que cancele a distribuição dos autos nº 1055868-32.2021.8.26.0576, fazendo-se as anotações necessárias.

No mais, trata-se de pedido de reabilitação criminal formulado por JOÃO PAULO DUTRA DOS SANTOS.

Afirma que já decorreu o tempo exigido pela Lei desde o cumprimento da pena a que foi condenado nos autos de processo crime (físico) nº 0012158-62.2010.8.26.0576

desta 3ª Vara Criminal.

Acrescenta que, desde então, tem endereço fixo no país e demonstra bom comportamento (fls. 1/5).

O pedido veio acompanhado de documentos (fls. 6/13, 22/23, 40/42 e 52).

O Ministério Público, por sua vez, opinou pelo deferimento do pedido (fls. 45/46 e 56).

É o relatório.

Decido.

O pedido comporta acolhimento.

A matéria relativa à reabilitação criminal vem regulada nos artigos 93 a 95 do Código Penal e nos artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal.

Os requisitos para a reabilitação criminal, previstos no artigo 94 do Código Penal, são os seguintes:

1) prazo de 2 anos, contados da extinção da pena ou do término de seu cumprimento (computando-se o período de prova da suspensão e do livramento condicional, se não houver revogação);

2) domicílio no país durante esse prazo;

3) bom comportamento público e privado;

4) ressarcimento do dano (salvo absoluta impossibilidade de o fazer, renúncia da vítima ou novação).

No processo nº 0012158-62.2010.8.26.0576 desta Vara Criminal, o requerente foi condenado à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, e multa de 10 dias-multa, substituída a pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade, por infração ao art. 28 "caput" do SISNAD e art. 180 "caput" do CP.

O documento de fl. 52 comprova que o requerente é paraplégico e, conforme esclarecimento de fl. 51, está inapto para o trabalho e aposentado por invalidez, logo sem condição de ressarcir o prejuízo decorrente das infrações penais.

Conforme fls. 455 dos autos principais, a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 13/12/2010.

O réu interpôs recurso de apelação em 21/12/2010 (fls. 449/450).

Por V. Acórdão datado de 15/08/2013 foi negado provimento ao recurso, confirmando-se a condenação (fls. 517/524), o qual transitou em julgado para o Ministério Público em 20/01/2014 (fls. 549).

O requerente cumpriu a pena, tendo sido julgada extinta a punibilidade em 19/07/2017 (fls. 666).

Está, portanto, satisfeito o primeiro requisito, relativo ao prazo de 2 anos.

Os documentos juntados aos autos também indicam que o requerente preenche os requisitos relativos ao domicílio no país e ao bom comportamento durante o período posterior ao cumprimento ou extinção da pena.

Dessa forma, presentes os requisitos legais e não havendo nenhuma outra questão a ser resolvida, é forçoso reconhecer o direito do requerente à reabilitação criminal.

Ante o exposto, acolho o pedido de reabilitação criminal formulado por JOÃO PAULO DUTRA DOS SANTOS.

Decorrido o prazo para apresentação de eventuais recursos voluntários, com ou sem eles, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça, para reexame necessário, nos termos do art. 746 do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, comunique-se esta decisão ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt, conforme determina o art. 747 do Código de Processo Penal. P.I.C

São José do Rio Preto, 16 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA